

次の【事例】中のA証言ないしC証言の証拠能力に関する後記アからカまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。

【事 例】

被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第一回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。

同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「被告人がVを殺害したこと」を立証趣旨として、Aを証人尋問したところ、Aは、「事件のあった翌日、甲が私に対し、Vを殺したと言った。」と証言した（A証言）。

次に、同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「Wが犯行時間帯に犯行現場付近で被告人を目撃したこと」を立証趣旨として、Bを証人尋問したところ、Bは、「友人のWが私に対し、事件直後に現場付近で甲を見たと言っていた。」と証言した（B証言）。

次に、同被告事件の第×回公判期日において、弁護人が、「被告人が犯行日に旅行中でアリバイがあること」を立証趣旨として、Cを証人尋問したところ、Cは、「甲が私に対し、事件があった日には旅行中であったと言っていた。」と証言した（C証言）。

なお、弁護人は、Aの証人尋問の終了までに前記A証言を、Bの証人尋問終了までに前記B証言をそれぞれ証拠とすることに異議を申し立て、また、検察官は、Cの証人尋問の終了までに前記C証言を証拠とすることに異議を申し立てた。

【記 述】

ア. A証言は、不利益な事実の承認をした被告人の署名又は押印がないので、これを証拠とすることができない。

イ. A証言は、被告人のAに対する供述が任意にされたものであると認めるときは、これを証拠とすることができる。

ウ. B証言は、Wが公判期日においてWがBにした供述と相反する供述をしたときで、かつ、公判期日における供述よりもWがBにした供述を信用すべき特別の状況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。

エ. B証言は、Wが所在不明であるため公判期日において供述することができず、かつ、Wの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは、Wの供述が特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。

オ. C証言は、被告人のCに対する供述が特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。

カ. C証言は、被告人が犯行日に旅行中でアリバイがあることを立証するための証拠とはなり得ないが、A証言中の被告人のAに対する供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。

1. アウオ    2. アエオ    3. アウカ    4. イウカ    5. イエオ  
6. イエカ

本問では、被告人以外の者の公判期日における供述で、当該供述者以外の者の供述をその内容とするものの証拠能力が問題となる。このような伝聞証言については、原供述の内容の真実性が要証事実とされる場合には、324条により、322条又は321条1項3号が準用される。本問では、要証事実が内容の真実性となることを確認した上で、324条により準用される322条又は321条1項3号該当性を検討すればよい。なお、弁護人又は検察官は証拠とすることに異議を申し立てているので、326条1項の適用はない。

## ア 誤っている

本問証言の立証趣旨からは、要証事実「被告人甲がVを殺害したこと」であると考えられる。よって、A証言における被告人甲の供述内容の真実性が問題となることから、322条1項該当性が問題となる。この点、324条により322条1項が準用される場合に関して、322条1項の被告人の署名押印の点をどう解するのかについて議論がある。学説においては、被告人に十分な反対尋問の機会を与え、その結果裁判官が署名押印に代わる確かな保障があると認められればよいとする見解がある。そして、下級審裁判例ではあるが、証人の証言内容に当たる被告人の原供述調書に署名押印を欠く場合であっても、「証人がした供述は宣誓によってその信用性が担保され、一方、被告人としても、公判廷で証人に対し被告人が供述したとされる内容が正確に再現されているか否か十分に反対尋問をすることができ、更に、いつでも右証言内容に関する被告人自身の意見弁解を述べることができるのであるから、被告人の供述がその署名押印のある供述調書に記載されている場合とを比較して、証人の供述により公判廷に顕れた被告人の捜査官に対する供述内容のほうが、その信用性や証明力が劣るということとはできない」として、当該公判供述の証拠能力及び証明力を肯定したものがある（東京高判平3.6.18）。このような理解からすれば、本問においても、反対尋問等で署名押印に代わる正確性の担保が認められれば、署名押印がなくても、A証言の証拠能力が認められる場合があると解される。したがって、本記述は誤っている。

## イ 正しい

本問では、A証言における被告人甲の供述内容の真実性が問題となることから、322条1項該当性が問題となる。この点、「Vを殺した」という供述は、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告人の供述である。よって、この供述は、「不利益な事実の承認」の一種である「自白」に該当する。そして、「不利益な事実の承認」については、任意性が認められれば証拠能力が認められる（322条1項ただし書）。したがって、本記述は正しい。

## ウ 誤っている

本問の立証趣旨からは、要証事実「Wが犯行時間帯に犯行現場付近で被告人を目撃したこと」であると考えられ、B証言における第三者Wの供述内容の真実性が問題となることから、321条1項3号該当性が問題となる。まず、321条1項3号は供述不能を要件としており、相反供述では足りない。次に、321条1項3号の特信情況については、絶対的特信情況が必要とされる。よって、「公判期日における供述よりもWがBにした供述を信用すべき特別の情況」という相対的特信情況では足りない。したがって、本記述は誤っている。

## エ 正しい

本問では、B証言における第三者Wの供述内容の真実性が問題となることから、321条1項3号該当性が問題となる。この点、321条1項3号は、供述者が所在不明のため公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであって、その供述が特に信用すべき状況の下でされたものであるときとしており、本記述のとおり規定している。したがって、本記述は正しい。

## オ 正しい

本問の立証趣旨からは、要証事実「甲が、事件があった日に旅行中であったこと」であると考えられ、C証言における被告人甲の供述内容の真実性が問題となることから、322条1項該当性が問題となる。この点、「甲が、事件があった日に旅行中であったこと」は、アリバイとして被告人甲が犯罪を行ったことを否定する方向に働く事実である。よって、自己に不利益な被告人の供述、すなわち、「不利益な事実の承認」には該当しない。そして、「不利益な事実の承認」でない場合には、特信情況のみで足り、任意性は要求されていない。したがって、本記述は正しい。

## カ 誤っている ★

C証言は、肢オの解説にあるとおり、特信情況が認められれば、322条1項の要件を満たし、証拠となり得るのであるから、本記述前段は誤っている。次に、328条1項にいう「第321条乃至第324条の規定により証拠とすることができない書面又は供述」とは、「現に証明力を争おうとする供述をした者の当該供述とは矛盾する供述又はこれを記載した書面に限られる」ため（最判平18.11.7、百選85事件）、A証言と其中的被告人のAに対する供述はそれぞれの供述主体が異なり、これにあたらぬ。よって、本記述後段も誤っている。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はイ、エ、オであり、したがって、正解は肢5となる。

